

○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について

昭和55.6.21 乙保発第8号
警察庁次長から各都道府県（方面）公安委員会委員長、本庁各局課長、各審議官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、各管区警察局長、各管区警察学校長、東京都警察通信部長、北海道警察通信部長あて

第91回国会において成立した銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）は、本年5月21日法律第55号として公布され、本年6月21日から施行された（改正規定の一部は11月21日施行予定）。

また、これに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令（昭和55年政令第181号）、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する総理府令（昭和55年総理府令第25号）、指定射撃場の指定に関する総理府令の一部を改正する総理府令（昭和55年総理府令第26号）及び技能検定及び射撃教習に関する規則の一部を改正する規則（昭和55年国家公安委員会規則第3号）がそれぞれ制定され、いずれも6月21日に公布、施行された。

これらの改正の趣旨、改正の要点及び運用上の留意事項は下記のとおりであるから、了知のうえ遺憾のないようにされたい。

命により通達する。

記

第1 改正の趣旨

今回の銃砲刀剣類所持等取締法（以下「法」という。）の改正は、昭和54年1月大阪府で発生した許可猟銃使用による銀行強盗殺人事件をはじめとする最近の銃砲使用犯罪等の傾向にかんがみ、猟銃等を使用した犯罪及び猟銃等に起因する事故を防止するため、銃砲刀剣類とりわけ猟銃について、その許可基準を厳格化し、銃砲の保管基準を整備するとともに猟銃の保管場所に対する立入検査制度を新設し、許可の用途の失われた猟銃等の排除を推進するため許可の取消し事由を整備し、あわせて教習射撃場における教習用猟銃の備付け制度を設けることとしたほか、手数料、罰則等につき所要の規定の整備を行ったものである。

また、改正法の6月21日施行の部分に関連して、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（以下「令」という。）、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、射撃場の指定に関する総理府令（以下「射場令」という。）及び技能検定及び射撃教習に関する規則について、所要の規定の整備を行ったものである。

第2 改正の要点

1 所持の許可の基準の整備等

- (1) 銃砲又は刀剣類の所持許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合には、銃砲又は刀剣類の所持の許可をしてはならないこととした（法第5条第1項）。

このことに関連して、許可申請書及びその添付書類に関する事項を本法に規定することとし、その詳細を総理府令で定めることとした（法第4条の2）。

- (2) 銃砲又は刀剣類の所持の許可の取消し処分後及び銃砲又は刀剣類を不法に所持するなどして罰金以上の刑に処せられた者の刑の終了後の銃砲又は刀剣類の所持の許可に係る欠格期間をそれぞれ5年に延長した（法第5条第1項第4号及び第5号）。

あわせて、法第10条の3又は第21条の2第2項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者についても、同様に刑の終了後の欠格期間を5年に延長した（法第5条第4項）。

- (3) 法第5条の2第2項第2号に当たる行為をして罰金以上の刑に処せられた者については、刑の終了後5年間は銃砲又は刀剣類の所持の許可をしてはならないこととした（法第5条第1項第5号の2）。

- (4) 銃砲、刀剣類又は第22条に規定する刃物を使用して、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪（死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。）で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者には、猟銃の所持の許可をしてはならないこととした（法第5条の2第2項第2号）。

これに伴い、政令で定める罪として、刑法に規定する殺人、強盗、傷害、恐喝、威力業務妨害等の罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律に規定する集团的暴行等の罪、人質による強要行為等の処罰に関する法律に規定する罪その他暴力的な方法によつて行われる罪を定めた（令第5条の4）。

- (5) 法第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が法第5条の2第2項第2

号に当たる行為をした場合においては、その許可を取り消すことができることとした（法第11条第1項第2号）。

- (6) 指定射撃場を管理する者の基準に、法第5条の2第2項第2号に該当しない者であることを加えた（射場令第6条第1号）。

2 射撃教習用途の猟銃の備付け制度等

- (1) 技能検定は都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、また、射撃教習は教習射撃場に備え付けられた猟銃を使用してそれぞれ行うこととした（法第5条の4第1項及び第9条の5第1項）。

これに伴い、射撃教習を受けようとする者は、従前の法第5条の5の規定による許可に代えて資格の認定を受けなければならないこととした（法第9条の5第2項）。

- (2) 教習射撃場には、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃を備え付けなければならないものとし、当該猟銃は、総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならないこととするなど、所要の規定を整備した（法第9条の6及び第9条の7）。

- (3) 指定射撃場を管理する者のほか設置する者の資格要件についても総理府令で新たに基準を定めることとした（法第9条の2第1項）。

3 銃砲の保管に関する規制の強化

- (1) 許可を受けて所持する銃砲の保管は総理府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならないこととした（法第10条の3第2項）。

- (2) 都道府県公安委員会は、猟銃を自ら保管する者の猟銃については、盗難の防止その他危害予防上その保管状況を調査する必要があると認めるときは、あらかじめその旨を関係者に通告した上、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃の保管場所に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができることとした（法第10条の5第2項及び第3項）。

- (3) 都道府県公安委員会は、銃砲の保管について、危害予防上必要があると認めるときは、銃砲を保管している者に対し、保管の設備及び方法の改善その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができることとした（法第10条の5第6項）。

4 猟銃等の所持の許可の取消し事由の整備等

都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が引き続き3

年以上猟銃又は空気銃を許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとした（法第11条第5項）。

これに伴い、都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の検査に際し、当該猟銃等を所持する者から、当該猟銃等を許可の用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができることとした（法第13条後段）。

5 手数料の改定

手数料については、許可申請時の調査範囲の拡大や経済事情の変化に対応するため、都道府県規則で定める額の上限額を引き上げることとしたほか、新たに認定証の交付の規定が新設されたことにより、この事務についても手数料を徴収することとした（法第29条）。

6 罰則の整備

今回の改正に伴い、罰則について所要の改正を行い、また、改正法施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした（法第31条の3、第32条、第37条及び改正法附則第10項）。

7 施 行

改正法は公布後6月を経過した昭和55年11月21日から施行することとした。ただし、許可の基準に関する改正規定及びその関連部分並びに手数料に関する改正規定中認定証に係るものを除いた部分については公布後1月を経過した昭和55年6月21日から施行することとした（改正法附則第1項）。

第3 運用上の留意事項

1 一般的留意事項

(1) 法改正の趣旨にかんがみ銃砲の所持許可については一層の厳正化を図るとともに、許可後における実態掌握に努め、不適格者を早期に排除して猟銃等に起因する事件、事故の防止に努めること。

(2) 今回の改正は、銃砲所持許可の厳正化のほか、猟銃の保管場所への立入検査権の新設、いわゆる眠り銃の排除のための取消し事由の整備、教習射撃場における猟銃の備付け制度の新設など画期的な内容を含んだものであり、その運用については効果的かつ全国的な統一的推進に努められたいこと。

なお、このため、所要の体制の整備と警察部内における指導教養の推進に留意すること。

2 改正事項ごとの留意事項

(1) 許可の申請及び調査（法第4条の2）

このたびの改正による許可申請書及び添付書類には、当該申請者の前歴その他いわゆるプライバシーに属する事項の記載をも予定しているところであり、その取扱いには十分留意するほか、関係事項の調査に当たっては、創意工夫をこらし無用の紛議の生じないように配慮すること。

(2) 許可の基準及び許可の基準の特例（法第5条及び第5条の2並びに令第5条の4）

ア 許可基準及び許可基準の特例が整備されたことに伴い、その運用の一層の適正を期する必要があるので、平素から犯歴及び処分歴に関する記録その他欠格事由の認定に必要な資料を更に充実、整理するよう配慮すること。

イ 法第5条の2第2項（第2号）は、申請者が刑に処せられた者でない場合においても適用されるものであることにかんがみ、そのような場合においては、資料を十分に収集、検討し、その認定に誤りのないよう特に慎重を期すること。

(3) 技能検定及び射撃教習（法第5条の4及び第9条の5）

技能検定及び射撃教習の際の資格認定は、法第4条第1項第1号による猟銃の所持の許可の場合と同様の調査及び基準により行うこと。

(4) 備付け銃（法第9条の2、第9条の6、第9条の7及び第9条の8）

ア 教習射撃場に猟銃が備え付けられることになったことに伴い、教習射撃場の指導監督を強化し、備付け銃の事故や盗難の防止に努めること。

また、設置者、管理者はもちろん従業員全般にわたってその実態をは握し、備付け銃が不正に用いられないように指導監督を行うこと。

なお、指定射撃場を設置する者についても、資格要件が総理府令で定められることとなったことに伴い、指定射撃場の指定に当たってはその運用を誤らないよう留意すること。

イ 教習射撃場に備え付けられる猟銃の保管管理については、教習射撃場の立地条件、夜間看守などの状況によつては、盗難予防上の見地から当該教習射撃場以外の適切な場所での保管を考慮すること。

(5) 銃砲の保管に関する基準（法第10条の3第2項）

銃砲の保管の設備及び方法が総理府令で定められることになるとともに、改正法施行の際現に銃砲を保管している者に係る銃砲の保管の設備及び方法につ

いては、改正法施行後2箇月を経過する日までの間に総理府令で定める基準に適合するよう措置すべきこととされているので、総理府令公布後関係団体等を通じた広報活動などにより趣旨の徹底を図ること。

(6) 立入検査等（法第10条の5）

ア 猟銃の盗難の防止その他危害予防上猟銃の保管状況を直接確認する必要がある場合には、立入検査を実施し盗難その他危害の未然防止に努めること。

イ 立入検査は、事前通告及び身分証明書の提示を励行するなど法上の要件に従つて行うほか、原則として、関係者の承諾を得ること、夜間を避けること、立会人を置くことなど十分な配慮をすること。

(7) 許可の取消し事由の整備（法第11条第5項）

猟銃検査等の際の機会を通じいわゆる眠り銃を発見した場合には、積極的に事実を調査して許可の取消しに努めること。

なお、引き続き3年以上許可の用途に供していない場合であつても、その事情が社会的に相当な理由がある場合ややむを得ないと認められる場合のあることを配慮して適切な措置を講じること。